37회 단원별모의고사특강　　부동산공법(2차) 5주차

네이버밴드-이석규의 명작공법

날짜	8월 7일	문제수	30문제	시험시간	40분	성명	

5주차 : 도시 및 주거환경정비법

[1] 다음 중 도시 및 주거환경정비법령상 정비기반시설이 아닌 것으로만 연결된 것은?

㉠ 공용주차장　　㉡ 어린이집 ㉢ 놀이터　　㉣ 광장 ㉤ 공동작업장

① ㉠, ㉣　② ㉢, ㉣, ㉤
③ ㉡, ㉤　④ ㉡, ㉢, ㉤
⑤ ㉡, ㉣

[2] 도시 및 주거환경정비법령상 정비기반시설에 해당하지 않는 것은?(단, 주거환경개선사업을 위하여 지정 · 고시된 정비구역이 아님)

① 녹지
② 공공공지
③ 공용주차장
④ 소방용수시설
⑤ 공동으로 사용하는 구판장

[3] 도시 및 주거환경정비법령상 도시·주거환경정비기본계획(이하 '기본계획'이라 함)의 수립에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장은 관할 구역에 대하여 도시·주거환경정비기본계획을 10년 단위로 수립하여야 한다.
② 정비기반시설의 규모를 확대하거나 그 면적을 10퍼센트 미만의 범위에서 축소하는 경우에는 주민공람과 지방의회의 의견청취 절차를 거치지 아니할 수 있다.
③ 대도시시장이 정비기본계획을 수립한 경우 국토교통부령으로 정하는 방법 및 절차에 따라 국토교통부장관에게 보고하여야 한다.
④ 정비기본계획에는 정비구역 및 그 면적에 관한 사항이이 포함되어야 한다.
⑤ 기본계획의 수립권자는 기본계획을 수립하거나 변경하려는 경우에는 14일 이상 주민에게 공람하여 의견을 들어야 하며, 제시된 의견이 타당하다고 인정되면 이를 기본계획에 반영하여야 한다.

[4] 도시 및 주거환경정비법령상 정비계획에 포함되어야 하는 사항을 모두 고른 것은? (단, 조례는 고려하지 않음)

ㄱ. 도시·군계획시설의 설치에 관한 계획 ㄴ. 도시의 광역적 재정비를 위한 기본방향 ㄷ. 건축물의 주용도·건폐율·용적률·높이에 관한 계획 ㄹ. 세입자 주거대책

① ㄱ, ㄴ　② ㄴ, ㄹ　③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

[5] 다음은 정비구역의 지정권자가 정비구역등을 해제하여야 한다. (　　) 안에 들어갈 가장 올바른 것으로 연결한 것은?

㉠ 정비예정구역에 대하여 기본계획에서 정한 정비구역 지정 예정일부터 (㉮)이 되는 날까지 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장 또는 군수가 정비구역을 지정하지 아니하거나 구청장등이 정비구역의 지정을 신청하지 아니하는 경우 ㉡ 재개발사업·재건축사업[제35조에 따른 조합이 시행하는 경우로 한정한다]이 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 ⓐ 토지등소유자가 정비구역으로 지정·고시된 날부터 (㉯)이 되는 날까지 조합설립추진위원회의 승인을 신청하지 아니하는 경우 ⓑ 토지등소유자가 정비구역으로 지정·고시된 날부터 3년이 되는 날까지 조합설립인가를 신청하지 아니하는 경우(추진위원회를 구성하지 아니하는 경우로 한정한다) ⓒ 추진위원회가 추진위원회 승인일부터 2년이 되는 날까지 조합설립인가를 신청하지 아니하는 경우 ⓓ 조합이 조합설립인가를 받은 날부터 3년이 되는 날까지 사업시행계획인가를 신청하지 아니하는 경우 ㉢ 토지등소유자가 시행하는 재개발사업으로서 토지등소유자가 정비구역으로 지정·고시된 날부터 (㉰)이 되는 날까지 사업시행계획인가를 신청하지 아니하는 경우

① ㉮ – 3년, ㉯ – 2년, ㉰ – 5년
② ㉮ – 3년, ㉯ – 2년, ㉰ – 4년
③ ㉮ – 2년, ㉯ – 2년, ㉰ – 3년
④ ㉮ – 2년, ㉯ – 2년, ㉰ – 5년
⑤ ㉮ – 3년, ㉯ – 3년, ㉰ – 5년

[6] 도시 및 주거환경정비법령상 정비구역에서 허가를 받아야 하는 행위와 그 구체적 내용을 옳게 연결한 것은? (단, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 개발 행위허가의 대상이 아닌 것을 전제로 함)

① 건축물의 건축 등: 「건축법」 제2조제1항제2호에 따른 건축물 (가설건축물을 포함한다) 의 건축, 용도변경
② 공작물의 설치: 농림수산물의 생산에 직접 이용되는 것으로서 국토교통부령으로 정하는 간이공작물의 설치
③ 토석의 채취: 정비구역의 개발에 지장을 주지 아니하고 자연경관을 손상하지 아니하는 범위에서의 토석의 채취
④ 물건을 쌓아놓는 행위: 정비구역에 남겨두기로 결정된 대지에 물건을 쌓아놓는 행위
⑤ 죽목의 벌채 및 식재: 관상용죽목의 임시식재 (경작지에서의 임시식재는 제외한다)

[7] 도시 및 주거환경정비법령상 주거환경개선사업에 관한 설명으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?

㉠ 시장·군수 등은 세입자의 세대수가 토지등소유자의 2분의 1인 경우 세입자의 동의절차 없이 토지주택공사 등을 사업시행자로 지정할 수 있다.
㉡ 사업시행자는 '정비구역 안에서 정비기반시설을 새로이 설치하거나 확대하고 토지등소유자가 스스로 주택을 개량하는 방법' 및 '환지로 공급하는 방법'을 혼용할 수 있다.
㉢ 사업시행자는 사업의 시행으로 철거되는 주택의 소유자 또는 세입자에게 해당 정비구역 안과 밖에 위치한 임대주택 등의 시설에 임시로 거주하게 하거나 주택자금의 융자를 알선하는 등 임시거주에 상응하는 조치를 하여야 한다.

① ㉠ ② ㉠, ㉡ ③ ㉠, ㉢
④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

[8] 도시 및 주거환경정비법령상 정비사업의 시행방식에 대한 내용으로 틀린 것은 몇 개인가?

㉠ 주거환경개선사업은 사업시행자가 정비구역에서 정비기반시설 및 공동이용시설을 새로 설치하거나 확대하고 토지등소유자가 스스로 주택을 보전·정비하거나 개량하는 방법으로 할 수 있다.
㉡ 재개발사업은 정비구역에서 인가받은 관리처분계획에 따라 건축물을 건설하여 공급하거나 환지로 공급하는 방법으로 한다.
㉢ 재건축사업은 사업시행자가 정비구역에서 인가받은 관리처분계획에 따라 주택 및 부대시설·복리시설을 건설하여 공급하는 방법으로 할 수 있다.
㉣ 주거환경개선사업은 사업시행자가 정비구역에서 인가받은 관리처분계획에 따라 주택 및 부대시설·복리시설을 건설하여 공급하는 방법으로 시행할 수 있다.
㉤ 주거환경개선사업은 사업시행자가 정비구역의 전부 또는 일부를 수용하여 주택을 건설한 후 토지등소유자에게 우선 공급하거나 대지를 토지등소유자 또는 토지등소유자 외의 자에게 공급하는 방법과 환지로 공급하는 방법을 혼용할 수 있다.

① 1개 ② 2개 ③ 3개
④ 4개 ⑤ 5개

[9] 도시 및 주거환경정비법령상 정비사업의 시공자 선정에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 토지등소유자가 재개발사업을 시행하는 경우에는 관리처분계획인가를 받은 후 규약에 따라 건설업자 또는 등록사업자를 시공자로 선정하여야 한다.
② 시장·군수등이 직접 정비사업을 시행하는 경우 사업시행자는 사업시행자 지정·고시 후 경쟁입찰 또는 수의계약의 방법으로 건설업자 또는 등록사업자를 시공자로 선정하여야 한다.
③ 조합은 조합설립인가를 받은 후 조합총회에서 경쟁입찰 또는 수의계약(2회 이상 경쟁입찰이 유찰된 경우로 한정한다)의 방법으로 건설업자 또는 등록사업자를 시공자로 선정하여야 한다.
④ 조합원 100명 이하인 정비사업의 경우 조합총회에서 정관으로 정하는 바에 따라 시공자를 선정할 수 있다.
⑤ 사업시행자(사업대행자를 포함한다)는 선정된 시공자와 공사에 관한 계약을 체결할 때에는 기존 건축물의 철거 공사(「석면안전관리법」에 따른 석면 조사·해체·제거를 포함한다)에 관한 사항을 포함시켜야 한다.

[10] 도시 및 주거환경정비법령상 정비사업의 시행자에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 주거환경개선사업의 경우 시장·군수 등은 천재지변, 그 밖의 불가피한 사유로 건축물이 붕괴할 우려가 있어 긴급히 정비사업을 시행할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 토지등소유자 및 세입자의 동의 없이 자신이 직접 시행하거나 토지주택공사등을 사업시행자로 지정하여 시행하게 할 수 있다.
② 재개발사업은 조합이 시행하거나 조합이 조합원의 과반수의 동의를 받아 시장·군수등, 토지주택공사등과 공동으로 이를 시행할 수 있다.
③ 재개발사업은 토지등소유자가 20인 미만인 경우에는 토지등소유자가 시행하거나 토지등소유자가 토지등소유자의 과반수의 동의를 받아 건설업자, 등록사업자 등과 공동으로 시행할 수 있다.

④ 재건축사업은 조합이 시행하거나 조합이 조합원의 과반수의 동의를 받아 신탁업자, 한국부동산원 등과 공동으로 시행할 수 있다.
⑤ 사업시행자가 정비구역에서 정비기반시설 및 공동이용시설을 새로 설치하거나 확대하고 토지등소유자가 스스로 주택을 보전·정비하거나 개량하는 방법으로 시행하는 주거환경개선사업은 시장·군수등이 직접 시행할 수 있다.

[11] 도시 및 주거환경정비법령상 정비사업의 시행에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 세입자의 세대수가 토지등소유자의 3분의 1에 해당하는 경우 시장·군수등은 토지주택공사등을 주거환경개선사업 시행자로 지정하기 위해서는 세입자의 동의를 받아야 한다.
② 재개발사업은 토지등소유자가 30인인 경우에는 토지등소유자가 직접 시행할 수 있다.
③ 재건축사업 조합설립추진위원회가 구성승인을 받은 날부터 2년이 되었음에도 조합설립인가를 신청하지 아니한 경우 시장·군수등이 직접 시행할 수 있다.
④ 조합설립추진위원회는 토지등소유자의 수가 100인 이상인 5명 이상의 이사를 두어야 한다.
⑤ 주민대표회의는 토지등소유자의 과반수의 동의를 받아 구성하며, 위원장과 부위원장 각 1명과 1명 이상 3명 이하의 감사를 둔다.

[12] 도시 및 주거환경정비법령상 재개발사업을 시장·군수등이 직접 시행하거나 토지주택공사 등을 지정하여 사업을 시행하게 할 수 있는 사유로서 바르지 못한 것은?

① 천재지변, 그 밖의 불가피한 사유로 긴급하게 정비사업을 시행할 필요가 있다고 인정하는 때
② 고시된 정비계획에서 정한 정비사업시행 예정일부터 3년 이내에 사업시행인가를 신청하지 아니하거나 사업시행인가를 신청한 내용이 위법 또는 부당하다고 인정되는 때
③ 해당 정비구역의 국·공유지 면적 또는 국·공유지와 토지주택공사등이 소유한 토지를 합한 면적이 전체 토지면적의 2분의 1 이상으로서 토지등소유자의 과반수가 시장·군수등 또는 토지주택공사등을 사업시행자로 지정하는 것에 동의하는 때
④ 순환정비방식에 의하여 정비사업을 시행할 필요가 있다고 인정되는 때
⑤ 조합설립추진위원회가 시장·군수등의 구성 승인을 얻은 날부터 3년 이내에 조합의 설립인가를 신청하지 아니하거나, 조합이 설립인가를 얻은 날부터 3년 이내에 사업시행인가를 신청하지 아니하는 경우

[13] 도시 및 주거환경정비법령상 조합설립추진위원회의 구성·승인에 관한 조문의 일부이다. ( )에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

> 조합을 설립하려는 경우에는 다음 각 호의 사항에 대하여 토지등소유자 (ㄱ)의 동의를 받아 조합설립을 위한 추진위원회를 구성하여 국토교통부령으로 정하는 방법과 절차에 따라 시장·군수등의 승인을 받아야 한다.
> 1. 추진위원회 위원장을 포함한 (ㄴ)명 이상의 추진위원회 위원
> 2. < 생략 >

① ㄱ: 과반수, ㄴ: 5
② ㄱ: 과반수, ㄴ: 7
③ ㄱ: 3분의 2 이상, ㄴ: 5
④ ㄱ: 3분의 2 이상, ㄴ: 7
⑤ ㄱ: 3분의 2 이상, ㄴ: 10

[14] 도시 및 주거환경정비법령상 조합에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 조합임원의 임기는 3년 이하의 범위에서 정관으로 정하되, 연임할 수 있다.
② 조합장 또는 이사가 자기를 위하여 조합과 소송을 할 때에는 감사가 조합을 대표한다.
③ 조합임원의 임기만료 후 6개월 이상 조합임원이 선임되지 아니한 경우에는 시장·군수등이 조합임원 선출을 위한 총회를 소집할 수 있다.
④ 조합장은 선임일부터 사업시행계획인가를 받을 때까지는 해당 정비구역에서 거주(영업을 하는 자의 경우 영업을 말함)하여야 한다.
⑤ 정관으로 정하는 바에 따라 대의원회 소집청구가 있는 때에는 조합장은 해당일부터 14일 이내에 대의원회를 소집하여야 한다.

[15] 도시 및 주거환경정비법령상 토지등소유자의 동의자 수 산정방법 등에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 재개발사업의 경우 1필지의 토지 또는 하나의 건축물이 수인의 공유에 속하는 때에는 그 수인을 대표하는 1인을 토지등소유자로 산정할 것
② 재개발사업의 경우 1인이 다수 필지의 토지 또는 다수의 건축물을 소유하고 있는 경우에는 필지나 건축물의 수에 관계없이 토지등소유자를 1인으로 산정할 것
③ 토지등기부등본·건물등기부등본·토지대장 및 건축물관리대장에 소유자로 등재될 당시 주민등록번호의 기록이 없고 기록된 주소가 현재 주소와 다른 경우로서 소재가 확인되지 아니한 자는 토지등소유자의 수 또는 공유자 수에서 제외할 것

④ 재개발사업의 경우 토지에 토지에 지상권이 설정되어 있는 경우 토지의 소유자와 해당 토지의 지상권자를 각각의 토지등소유자로 산정한다.

⑤ 추진위원회 또는 조합의 설립에 동의한 자로부터 토지 또는 건축물을 취득한 자는 추진위원회 또는 조합의 설립에 동의한 것으로 본다.

[16] 도시 및 주거환경정비법령상 재개발사업 조합의 설립을 위한 동의자수 산정 시, 다음에서 산정되는 토지등소유자의 수는? (단, 권리관계는 제시된 것만 고려하며, 토지는 정비구역 안에 소재함)

- A, B, C 3인이 공유한 1필의 토지에 하나의 주택을 단독 소유한 D
- 3필지의 나대지를 단독 소유한 E
- 1필지의 나대지를 단독 소유한 F와 그 나대지에 대한 지상권자 G

① 3명 ② 4명 ③ 5명
④ 7명 ⑤ 9명

[17] 도시 및 주거환경정비법령상 ( )에 들어갈 내용을 바르게 나열한 것은?

- 재건축사업의 추진위원회가 조합을 설립하고자 하는 경우에 주택단지가 아닌 지역이 정비구역에 포함된 때에는 주택단지가 아닌 지역안의 토지 또는 건축물 소유자의 (㉠) 이상 및 토지면적의 (㉡) 이상의 토지소유자의 동의를 얻어 시장·군수의 조합 설립인가를 받아야 한다.
- 재개발사업의 추진위원회가 조합을 설립하려면 토지등소유자의 (㉢) 이상 및 토지면적의 (㉣) 이상의 토지소유자의 동의를 받아 일정한 서류를 첨부하여 시장·군수등의 인가를 받아야 한다.

① ㉠ 3분의 2, ㉡ 2분의 1, ㉢ 4분의 3, ㉣ 과반수
② ㉠ 3분의 2, ㉡ 2분의 1, ㉢ 4분의 3, ㉣ 2분의 1
③ ㉠ 4분의 3, ㉡ 3분의 2, ㉢ 3분의 2, ㉣ 2분의 1
④ ㉠ 4분의 3, ㉡ 3분의 2, ㉢ 4분의 3, ㉣ 2분의 1
⑤ ㉠ 10분의 8, ㉡ 3분의 2, ㉢ 3분의 2, ㉣ 과반수

[18] 도시 및 주거환경정비법령상 조합의 설립에 관한 설명으로 ( )에 들어갈 내용은?

- 재건축사업의 추진위원회(추진위원회를 구성하지 아니하는 경우에는 토지등소유자를 말한다)가 조합을 설립하려는 때에는 주택단지의 공동주택의 각 동별 구분소유자의 (㉠) 동의(공동주택의 각 동별 구분소유자가 5 이하인 경우는 제외한다)와 주택단지의 전체 구분소유자의 100분의 70 이상 및 토지면적의 (㉡) 이상의 토지소유자의 동의를 받아 정비구역 지정·고시 후 시장·군수등의 인가를 받아야 한다.
- 재개발사업의 추진위원회(추진위원회를 구성하지 아니하는 경우에는 토지등소유자를 말한다)가 조합을 설립하려면 토지등소유자의 (㉢) 이상 및 토지면적의 (㉣) 이상의 토지소유자의 동의를 받아 정비구역 지정·고시 후 시장·군수 등의 인가를 받아야 한다.

① ㉠ 2분의 1, ㉡ 100분의 40, ㉢ 4분의 3, ㉣ 2분의 1
② ㉠ 과반수, ㉡ 100분의 50, ㉢ 4분의 3, ㉣ 3분의 2
③ ㉠ 3분의 2, ㉡ 100분의 60, ㉢ 4분의 3, ㉣ 3분의 2
④ ㉠ 과반수, ㉡ 100분의 70, ㉢ 4분의 3, ㉣ 2분의 1
⑤ ㉠ 4분의 3, ㉡ 100분의 80, ㉢ 3분의 2, ㉣ 2분의 1

[19] 도시 및 주거환경정비법령상 조합임원에 관한 설명으로 바르지 못한 것은?

① 조합은 조합설립인가를 받은 때에는 정관으로 정하는 바에 따라 시장·군수 등에게 그 내용을 통지하고, 이해관계인이 열람할 수 있도록 하여야 한다..

② 조합의 임원은 정비구역에서 거주하고 있는 자로서 선임일 직전 3년 동안 정비구역 내 거주 기간이 1년 이상이어야 한다.

③ 조합의 임원은 정비구역에 위치한 건축물 또는 토지(재건축사업의 경우에는 건축물과 그 부속토지를 말한다)를 5년 이상 소유하고 있어야 한다.

④ 조합에 두는 이사의 수는 3명 이상으로 하고, 감사의 수는 1명 이상 3명 이하로 한다. 다만, 토지등소유자의 수가 100인을 초과하는 경우에는 이사의 수를 5명 이상으로 한다.

⑤ 조합임원의 임기는 3년 이하의 범위에서 정관으로 정하되, 연임할 수 있다.

[20] 도시 및 주거환경정비법령상 조합의 정관을 변경하기 위하여 조합원 3분의 2 이상의 동의가 필요한 사항이 아닌 것은?

① 대의원의 수 및 선임절차
② 조합원의 자격에 관한 사항
③ 정비구역의 위치 및 면적
④ 조합의 비용부담 및 조합의 회계
⑤ 시공자・설계자의 선정 및 계약서에 포함될 내용

[21] 도시 및 주거환경정비법령상 조합의 정관을 변경하기 위하여 조합원 과반수 동의가 필요한 사항이 아닌 것은?

① 조합의 임원의 수 및 업무의 범위
② 대의원의 수, 선임방법, 선임절차 및 대의원회의 의결방법
③ 청산금의 징수·지급의 방법 및 절차
④ 총회의 소집 절차·시기 및 의결방법
⑤ 시공자·설계자의 선정 및 계약서에 포함될 내용

[22] 도시 및 주거환경정비법령상 주민대표회의 등에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 토지등소유자가 시장・군수 등 또는 토지주택공사 등의 사업시행을 원하는 경우에는 정비구역 지정・고시 후 주민대표회의를 구성하여야 한다.
② 주민대표회의는 위원장을 포함하여 3명 이상 15명 이하로 구성한다.
③ 주민대표회의는 토지등소유자의 과반수의 동의를 받아 구성한다.
④ 주민대표회의에는 위원장과 부위원장 각 1명과 1명 이상 3명 이하의 감사를 둔다.
⑤ 상가세입자는 사업시행자가 건축물의 철거의 사항에 관하여 시행규정을 정하는 때에 의견을 제시할 수 있다.

[23] 도시 및 주거환경정비법령상 사업시행계획 등에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 시장·군수등은 재개발사업의 사업시행계획인가를 하는 경우 해당 정비사업의 사업시행자가 지정개발자인 때에는 정비사업비의 100분의 30의 범위에서 시·도조례로 정하는 금액을 예치하게 할 수 있다.
② 사업시행계획서에는 사업시행기간 동안의 정비구역 내 가로등 설치, 폐쇄회로 텔레비전 설치 등 범죄예방대책이 포함되어야 한다.
③ 시장·군수등은 사업시행계획인가를 하려는 경우 정비구역부터 200미터 이내에 교육시설이 설치되어 있는 때에는 해당 지방자치단체의 교육감 또는 교육장과 협의하여야 한다.
④ 시장·군수등은 사업시행계획인가를 하려는 경우에는 관계 서류의 사본을 14일 이상 일반인이 공람할 수 있게 하여야 한다.
⑤ 사업시행자가 사업시행인가를 받은 후 대지면적을 10퍼센트의 범위 안에서 변경하는 경우 시장·군수등에게 신고하여야 한다.

[24] 도시 및 주거환경정비법령상 사업시행계획서에 포함되어야 하는 사항을 모두 고른 것은?

ㄱ. 세입자의 주거 및 이주 대책
ㄴ. 정비사업의 시행과정에서 발생하는 폐기물의 처리계획
ㄷ. 정비구역부터 200미터 이내에 설치된 교육시설의 교육환경 보호에 관한 계획
ㄹ. 사업시행기간 동안 정비구역 내 가로등 설치, 폐쇄회로 텔레비전 설치 등 범죄예방대책

① ㄱ, ㄹ　② ㄷ, ㄹ　③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ, ㄹ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

[25] 도시 및 주거환경정비법령상 관리처분계획에 관한 설명 중 옳은 것은?

① 사업시행자는 관리처분계획인가의 고시가 있은 날부터 90일 이내에 분양신청기간 등을 토지등소유자에게 통지하고, 분양의 대상이 되는 대지 또는 건축물의 내역 등 대통령령으로 정하는 사항을 해당 지역에서 발간되는 일간신문에 공고하여야 한다.
② 분양신청기간은 사업시행인가 고시일부터 30일 이상 60일 이내로 하여야 한다. 다만, 사업시행자는 관리처분계획의 수립에 지장이 없다고 판단되는 경우에는 분양신청기간을 20일의 범위 이내에서 연장할 수 있다.
③ 대지 또는 건축물에 대한 분양을 받고자 하는 토지등소유자는 분양신청기간 이내에 시장·군수등에게 대지 또는 건축물에 대한 분양신청을 하여야 한다.
④ 사업시행자는 관리처분계획이 인가·고시된 날부터 90일 이내에 분양신청을 하지 아니한 자와 토지, 건축물 또는 그 밖의 권리의 손실보상에 관한 협의를 하여야 한다.
⑤ 관리처분계획에는 분양대상자별 종전의 토지 또는 건축물 명세 및 사업시행계획인가 고시가 있은 날을 기준으로 한 가격도 포함되어야 한다.

[26] 도시 및 주거환경정비법령상 관리처분계획에 포함되어야 할 사항에 해당하지 않는것은? (단, 조례는 고려하지 않음)

① 분양대상자별 분양예정인 대지 또는 건축물의 추산액 (임대관리위탁주택에 관한 내용을 포함한다)
② 정비사업비의 추산액 (재건축사업의 경우에는 재건축부담금에 관한 사항을 포함하지 아니한다) 및 그에 따른 조합원 분담규모 및 분담시기
③ 분양대상자의 종전 토지 또는 건축물에 관한 소유권 외의 권리명세
④ 세입자별 손실보상을 위한 권리명세 및 그 평가액
⑤ 정비사업의 시행으로 인하여 새롭게 설치되는 정비기반시설의 명세와 용도가 폐지되는 정비기반시설의 명세

[27] 도시 및 주거환경정비법령상 관리처분계획 등에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?(단, 다른 조건은 고려하지 않음)

① 사업시행자는 분양신청을 받은 후 잔여분이 있는 경우에는 정관으로 정한 목적을 위하여 그 잔여분을 보류지로 정할 수 있다.
② 사업시행자는 정비사업의 시행으로 건설된 건축물을 인가받은 관리처분계획에 따라 토지등소유자에게 공급하여야 한다.
③ 시장은 관리처분계획의 타당성 검증을 요청하는 경우에는 관리처분계획인가의 신청을 받은 날부터 60일 이내에 인가 여부를 결정하여 사업시행자에게 통지하여야 한다.
④ 사업시행자는 분양신청을 하지 아니한 자와 손실보상에 관한 협의가 성립되지 아니하면 협의기간의 만료일 다음 날부터 60일 이내에 수용재결을 신청하거나 매도청구소송을 제기하여야 한다.
⑤ 종전의 건축물의 전세권자는 사업시행자의 동의를 받지 않더라도 관리처분계획인가의 고시가 있은 때에는 이전고시가 있는 날까지 계속 사용하거나 수익할 수 있다.

[28] 「도시 및 주거환경정비법」상 관리처분계획 인가·고시의 효과 등에 관한 사항이다. 틀린 것은?

① 관리처분계획 인가·고시가 있은 때에 종전의 토지 또는 건축물의 소유자·지상권자 등 권리자는 소유권 이전의 고시가 있는 날까지 종전의 토지 또는 건축물에 대하여 이를 사용하거나 수익할 수 없다.
② 위 ①의 사용·수익의 정지로 계약을 해지할 수 있는 자가 가지는 전세금 등 계약상의 금전반환청구권은 사업시행자에게 이를 행사할 수 있다.
③ 금전반환청구권의 행사에 따라 당해 금전을 지급한 사업시행자는 당해 토지등소유자에게 이를 구상할 수 있다.
④ 사업시행자는 관리처분계획의 인가를 받은 후 기존의 건축물을 철거하여야 한다.
⑤ 위 ④의 경우 기존 건축물의 붕괴 등 안전사고의 우려가 있는 경우에는 기존 건축물의 소유자의 동의 및 시장·군수등의 허가를 얻어 해당 건축물을 미리 철거할 수 있다. 이 경우 철거된 건축물에 대한 토지등소유자로서의 권리·의무는 자동으로 상실된다.

[29] 도시 및 주거환경정비법령상 소규모 토지 등의 소유자에 대한 토지임대부 분양주택 공급에 관한 내용이다. ( )에 들어갈 숫자로 옳은 것은? (단, 조례는 고려하지 않음)

> 국토교통부장관, 시·도지사, 시장, 군수, 구청장 또는 토지주택공사등은 정비구역에 세입자와 다음의 어느 하나에 해당하는 자의 요청이 있는 경우에는 인수한 재개발임대주택의 일부를 「주택법」에 따른 토지임대부 분양주택으로 전환하여 공급하여야 한다.
> 1. 면적이 (㉠)제곱미터 미만의 토지를 소유한 자로서 건축물을 소유하지 아니한 자
> 2. 바닥면적이 (㉡)제곱미터 미만의 사실상 주거를 위하여 사용하는 건축물을 소유한 자로서 토지를 소유하지 아니한 자

① ㉠: 90, ㉡: 40　② ㉠: 90, ㉡: 50
③ ㉠: 90, ㉡: 60　④ ㉠: 100, ㉡: 40
⑤ ㉠: 100, ㉡: 50

[30] 도시 및 주거환경정비법령상 공사완료에 따른 조치 등에 관한 설명으로 틀린 것을 모두 고른 것은

> ㉠ 정비사업의 효율적인 추진을 위하여 필요한 경우에는 해당 정비사업에 관한 공사가 전부 완료되기 전이라도 완공된 부분은 준공인가를 받아 대지 또는 건축별로 분양받을 자에게 소유권을 이전할 수 있다.
> ㉡ 준공인가에 따라 정비구역의 지정이 해제되면 조합도 해산된 것으로 본다.
> ㉢ 정비사업에 관하여 소유권의 이전고시가 있은 날부터는 대지 및 건축물에 관한 등기가 없더라도 저당권의 다른 등기를 할 수 있다.

① ㉠　② ㉡　③ ㉠, ㉡
④ ㉠, ㉢　⑤ ㉡, ㉢

수고하셨습니다.
"명작공법은 합격입니다"

[부동산공법] 37회 단원별모의고사 특강 - 5주차

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
정답	4	5	4	5	1	1	5	1	1	4
문항	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
정답	5	2	1	4	4	2	4	4	1	1
문항	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
정답	5	2	1	5	5	2	5	5	1	5

(제공-네이버까페 명작공법 http://cafe.naver.com/egongbub / 네이버밴드 공법합격단 https://band.us/@37gongbub)

[1] [정답] 4

④ 어린이집, 놀이터·마을회관·공동작업장 등은 공동이용시설로 분류된다.

[2] [정답] 5

⑤ "정비기반시설"이란 도로·상하수도·공원·공용주차장·공동구(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조 제9호에 따른 공동구를 말한다. 이하 같다), 그 밖에 주민의 생활에 필요한 열·가스 등의 공급시설로서 대통령령으로 정하는 다음의 시설을 말한다(영 제3조).

㉠ 녹지
㉡ 하천
㉢ 공공공지
㉣ 광장
㉤ 소방용수시설
㉥ 비상대피시설
㉦ 가스공급시설
㉧ 지역난방시설
㉨ 주거환경개선사업을 위하여 지정·고시된 정비구역에 설치하는 공동이용시설로서 법 제52조에 따른 사업시행계획서(이하 "사업시행계획서"라 한다)에 해당 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수 또는 자치구의 구청장(이하 "시장·군수등"이라 한다)이 관리하는 것으로 포함된 시설

[3] [정답] 4

④ 정비구역 및 그 면적에 관한 사항은 정비계획에 포함될 내용에 해당한다.

[4] [정답] 5

⑤ 정비계획의 주요내용 은 다음과 같다.

㉠ 정비사업의 명칭
㉡ 정비구역 및 그 면적
㉢ 토지등소유자별 분담금 추산액 및 산출근거
㉣ 도시·군계획시설의 설치에 관한 계획
㉤ 공동이용시설 설치계획
㉥ 건축물의 주용도·건폐율·용적률·높이에 관한 계획
㉦ 환경보전 및 재난방지에 관한 계획
㉧ 정비구역 주변의 교육환경 보호에 관한 계획
㉨ 세입자 주거대책
㉩ 정비사업시행 예정시기

[5] [정답] 1

② ㉮-3년, ㉯-2년, ㉰-5년

[6] [정답] 1

②③④⑤는 허가대상에 해당하지 아니한다.

[7] [정답] 5

※ 주거환경개선사업의 시행방법 및 시행자

1. 시행방법 : 주거환경개선사업은 다음의 어느 하나에 해당하는 방법 또는 이를 혼용하는 방법으로 한다(법 제23조 제1항).

㉮사업시행자가 정비구역에서 정비기반시설 및 공동이용시설을 새로 설치하거나 확대하고 토지등소유자가 스스로 주택을 보전·정비하거나 개량하는 방법
㉯사업시행자가 정비구역의 전부 또는 일부를 수용하여 주택을 건설한 후 토지등소유자에게 우선 공급하거나 대지를 토지등소유자 또는 토지등소유자 외의 자에게 공급하는 방법
㉰사업시행자가 환지로 공급하는 방법
㉱사업시행자가 정비구역에서 인가받은 관리처분계획에 따라 주택 및 부대시설·복리시설을 건설하여 공급하는 방법

2. 제23조 제1항 제1호에 따른 방법(사업시행자가 정비구역에서 정비기반시설 및 공동이용시설을 새로

설치하거나 확대하고 토지등소유자가 스스로 주택을 보전·정비하거나 개량하는 방법)으로 시행하는 주거환경개선사업은 시장·군수 등이 직접 시행하되, 토지주택공사 등을 사업시행자로 지정하여 시행하게 하려는 경우에는 공람공고일 현재 토지등소유자의 과반수의 동의를 받아야 한다(법 제24조 제1항).

3. 위 2.외의 제23조 제1항 제2호부터 제4호까지의 규정에 따른 방법으로 시행하는 주거환경개선사업은 시장·군수 등이 직접 시행하거나 다음 각 호에서 정한 자에게 시행하게 할 수 있다(법 제24조 제2항).

㉮시장·군수 등이 다음의 어느 하나에 해당하는 자를 사업시행자로 지정하는 경우 ⓐ토지주택공사 등 ⓑ주거환경개선사업을 시행하기 위하여 국가, 지방자치단체, 토지주공사 등 ㉯시장·군수 등이 위 ㉮에 해당하는 자와 다음의 어느 하나에 해당하는 자를 공동시행자로 지정하는 경우 ⓐ「건설산업기본법」 제9조에 따른 건설업자(이하 “건설업자”라 한다) ⓑ「주택법」 제7조 제1항에 따라 건설업자로 보는 등록사업자(이하 “등록사업자”라 한다)

4. 위 2.에 따라 시행하려는 경우에는 공람공고일 현재 해당 정비예정구역의 토지 또는 건축물의 소유자 또는 지상권자의 3분의 2 이상의 동의와 세입자(공람공고일 3개월 전부터 해당 정비예정구역에 3개월 이상 거주하고 있는 자를 말한다) 세대수의 과반수의 동의를 각각 받아야 한다. 다만, 세입자의 세대수가 토지등소유자의 2분의 1 이하인 경우 등 대통령령으로 정하는 다음의 사유가 있는 경우에는 세입자의 동의절차를 거치지 아니할 수 있다(법 제24조 제3항, 영 제18조).

㉮세입자의 세대수가 토지등소유자의 2분의 1 이하인 경우 ㉯정비구역의 지정·고시일 현재 해당 지역이 속한 시·군·구에 공공임대주택 등 세입자가 입주 가능한 임대주택이 충분하여 임대주택을 건설할 필요가 없다고 시·도지사가 인정하는 경우 ㉰법 제23조 제1항 제1호, 제3호 또는 제4호에 따른 방법으로 사업을 시행하는 경우

따라서 ⑤의 ㉠㉡㉢ 모두 옳음

[8] [정답] 1

㉢ 재건축사업은 정비구역에서 제74조에 따라 인가받은 관리처분계획에 따라 건축물을 건설하여 공급하는 방법으로 한다. 위에 따라 건축물을 건설하여 공급하는 경우 주택, 부대시설 및 복리시설을 제외한 건축물(이하 이 항에서 “공동주택 외 건축물”이라 한다)은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 준주거지역 및 상업지역에서만 건설할 수 있다. 이 경우 공동주택 외 건축물의 연면적은 전체 건축물 연면적의 100분의 30 이하이어야 한다(법 제23조 제4항).

[9] [정답] 1

① 토지등소유자가 재개발사업을 시행하는 경우에는 사업시행계획인가를 받은 후 규약에 따라 건설업자 또는 등록사업자를 시공자로 선정하여야 한다.

[10] [정답] 4

④ 재건축사업은 조합이 시행하거나 조합이 조합원의 과반수의 동의를 받아 시장·군수등, 토지주택공사등, 건설업자 또는 등록사업자와 공동으로 시행할 수 있다. 즉 신탁업자, 한국부동산원 등은 공동시행자가 될 수 없다.

[11] [정답] 5

① 세입자의 세대수가 토지등소유자의 2분의 1 이하인 경우 등 대통령령으로 정하는 다음의 사유가 있는 경우에는 세입자의 동의절차를 거치지 아니할 수 있다(법 제24조 제3항, 영 제18조).

㉠ 세입자의 세대수가 토지등소유자의 2분의 1 이하인 경우 ㉡ 법 제16조제2항에 따른 정비구역의 지정·고시일 현재 해당 지역이 속한 시·군·구에 공공임대주택 등 세입자가 입주 가능한 임대주택이 충분하여 임대주택을 건설할 필요가 없다고 시·도지사가 인정하는 경우 ㉢ 법 제23조제1항제1호, 제3호 또는 제4호에 따른 방법으로 사업을 시행하는 경우

② 토지등소유자가 20인 미만인 경우라야 한다.

③ 시장·군수등은 추진위원회가 시장·군수등의 구성승인을 받은 날부터 3년 이내에 조합설립인가를 신청하지 아니하거나 조합이 조합설립인가를 받은 날부터 3년 이내에 사업시행계획인가를 신청하지 아니한 때에는 재개발사업 및 재건축사업을 제25조에도 불구하고 직접 정비사업을 시행하거나 토지주택공사등(토지주택공사등이 건설업자 또는 등록사업자와 공동으로 시행하는 경우를 포함한다)을 사업시행자로

지정하여 정비사업을 시행하게 할 수 있다(법 제26조 제1항).

④ 추진위원회는 추진위원회를 대표하는 추진위원장 1명과 감사를 두어야 한다(법 제33조 제1항). 이 경우 이사는 두지 아니한다.

⑤ 주민대표회의는 위원장을 포함하여 5명 이상 25명 이하로 구성한다(법 제47조 제2항). 또한 주민대표회의에는 위원장과 부위원장 각 1명과 1명 이상 3명 이하의 감사를 둔다(영 제45조 제1항).

[12] [정답] 2

② 시장·군수등은 재개발사업 및 재건축사업이 다음의 어느 하나에 해당하는 때에는 제25조에도 불구하고 직접 정비사업을 시행하거나 토지주택공사등(토지주택공사등이 건설업자 또는 등록사업자와 공동으로 시행하는 경우를 포함한다)을 사업시행자로 지정하여 정비사업을 시행하게 할 수 있다(법 제26조 제1항).

① 천재지변, 「재난 및 안전관리 기본법」 제27조 또는 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제23조에 따른 사용제한·사용금지, 그 밖의 불가피한 사유로 긴급하게 정비사업을 시행할 필요가 있다고 인정하는 때

② 고시된 정비계획에서 정한 정비사업시행 예정일부터 2년 이내에 사업시행계획인가를 신청하지 아니하거나 사업시행계획인가를 신청한 내용이 위법 또는 부당하다고 인정하는 때(재건축사업의 경우는 제외한다)

③ 추진위원회가 시장·군수등의 구성승인을 받은 날부터 3년 이내에 조합설립인가를 신청하지 아니하거나 조합이 조합설립인가를 받은 날부터 3년 이내에 사업시행계획인가를 신청하지 아니한 때

④ 지방자치단체의 장이 시행하는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제11호에 따른 도시·군계획사업과 병행하여 정비사업을 시행할 필요가 있다고 인정하는 때

⑤ 제59조제1항에 따른 순환정비방식으로 정비사업을 시행할 필요가 있다고 인정하는 때

⑥ 제113조에 따라 사업시행계획인가가 취소된 때

⑦ 해당 정비구역의 국·공유지 면적 또는 국·공유지와 토지주택공사등이 소유한 토지를 합한 면적이 전체 토지면적의 2분의 1 이상으로서 토지등소유자의 과반수가 시장·군수등 또는 토지주택공사등을 사업시행자로 지정하는 것에 동의하는 때

⑧ 해당 정비구역의 토지면적 2분의 1 이상의 토지소유자와 토지등소유자의 3분의 2 이상에 해당하는 자가 시장·군수등 또는 토지주택공사등을 사업시행자로 지정할 것을 요청하는 때. 이 경우 제14조제1항제2호에 따라 토지등소유자가 정비계획의 입안을 제안한 경우 입안제안에 동의한 토지등소유자는 토지주택공사등의 사업시행자 지정에 동의한 것으로 본다. 다만, 사업시행자의 지정 요청 전에 시장·군수등 및 제47조에 따른 주민대표회의에 사업시행자의 지정에 대한 반대의 의사표시를 한 토지등소유자의 경우에는 그러하지 아니하다.

따라서 ②의 경우 정비사업시행 예정일부터 2년 이내에 사업시행인가를 신청하지 아니하거나 사업시행인가를 신청한 내용이 위법 또는 부당하다고 인정되는 때라야 한다.

[13] [정답] 1

① 조합을 설립하려는 경우에는 정비구역 지정·고시 후 다음의 사항에 대하여 토지등소유자 과반수의 동의를 받아 조합설립을 위한 추진위원회를 구성하여 국토교통부령으로 정하는 방법과 절차에 따라 시장·군수등의 승인을 받아야 한다(법 제31조 제1항).

㉠ 추진위원회 위원장(이하 "추진위원장"이라 한다)을 포함한 5명 이상의 추진위원회 위원

㉡ 제34조제1항에 따른 운영규정

[14] [정답] 4

④ 조합장은 선임일부터 관리처분계획인가를 받을 때까지는 해당 정비구역에서 거주(영업을 하는 자의 경우 영업을 말함)하여야 한다.

[15] [정답] 4

④ 토지에 지상권이 설정되어 있는 경우 토지의 소유자와 해당 토지의 지상권자를 대표하는 1인을 토지등소유자로 산정하게 된다.

[16] [정답] 2

② ABC(토지의 공유자)=전체가 1인, D(건축물소유자)=1인, E(3필지의 토지소유자)=1인, F와G=1인(토지에 지상권이 설정되어 있는 경우 토지의 소유자와 해당 토지의 지상권자를 대표하는 1인을 토지등소유자로 산정한다).

[17] [정답] 4

· 주택단지가 아닌 지역이 정비구역에 포함된 때에는 주택단지가 아닌 지역안의 토지 또는 건축물 소유자의 4분의 3 이상 및 토지면적의 3분의 2 이상의 토지소유자의 동의를 얻어야 한다.

· 재개발사업의 추진위원회(제31조제4항에 따라 추진위원회를 구성하지 아니하는 경우에는 토지등소유자를 말한다)가 조합을 설립하려면 토지등소유자의 4분의 3 이상 및 토지면적의 2분의 1 이상의 토지소유자의 동의를 받아 일정한 서류를 첨부하여 시장·군수등의 인가를 받아야 한다.

[18] [정답] 4

·재건축사업의 추진위원회(추진위원회를 구성하지 아니하는 경우에는 토지등소유자를 말한다)가 조합을 설립하려는 때에는 주택단지의 공동주택의 각 동(복리시설의 경우에는 주택단지의 복리시설 전체를 하나의 동으로 본다)별 구분소유자의 과반수(복리시설로서 대통령령으로 정하는 경우에는 3분의 1 이상으로 한다) 동의(공동주택의 각 동별 구분소유자가 5 이하인 경우는 제외한다)와 주택단지의 전체 구분소유자의 100분의 70 이상 및 토지면적의 100분의 70 이상의 토지소유자의 동의를 받아 일정한 서류를 첨부하여 정비구역 지정·고시 후 시장·군수 등의 인가를 받아야 한다.

·재개발사업의 추진위원회(제31조 제4항에 따라 추진위원회를 구성하지 아니하는 경우에는 토지등소유자를 말한다)가 조합을 설립하려면 토지등소유자의 4분의 3 이상 및 토지면적의 2분의 1 이상의 토지소유자의 동의를 받아 일정한 서류를 첨부하여 정비구역 지정·고시 후 시장·군수 등의 인가를 받아야 한다.

[19] [정답] 1

① 조합은 조합설립인가를 받은 때에는 정관으로 정하는 바에 따라 토지등소유자에게 그 내용을 통지하고, 이해관계인이 열람할 수 있도록 하여야 한다.

[20] [정답] 1

① 조합이 정관을 변경하려는 경우에는 총회를 개최하여 조합원 과반수의 찬성으로 시장·군수 등의 인가를 받아야 한다. 다만, 조합원 3분의 2 이상의 찬성으로 변경할 사항은 다음과 같다.

1.조합원의 자격
2.조합원의 제명·탈퇴 및 교체
3.정비구역의 위치 및 면적
4.조합의 비용부담 및 조합의 회계
5.정비사업비의 부담 시기 및 절차
6.시공자·설계자의 선정 및 계약서에 포함될 내용

[21] [정답] 5

①②③④는 조합원 과반수의 찬성으로 변경할 수 있다.

[22][정답] 2

② 주민대표회의는 위원장을 포함하여 5명 이상 25명 이하로 구성한다. 또한 주민대표회의에는 위원장과 부위원장 각 1명과 1명 이상 3명 이하의 감사를 둔다.

[23] [정답] 1

① 시장·군수등은 재개발사업의 사업시행계획인가를 하는 경우 해당 정비사업의 사업시행자가 지정개발자(지정개발자가 토지등소유자인 경우로 한정한다)인 때에는 정비사업비의 100분의 20의 범위에서 시·도조례로 정하는 금액을 예치하게 할 수 있다.

[24] [정답] 5

⑤사업시행자는 정비계획에 따라 다음의 사항을 포함하는 사업시행계획서를 작성하여야 한다(법 제52조 제1항).

㉠ 토지이용계획(건축물배치계획을 포함한다)
㉡ 정비기반시설 및 공동이용시설의 설치계획
㉢ 임시거주시설을 포함한 주민이주대책
㉣ 세입자의 주거 및 이주 대책
㉤ 사업시행기간 동안 정비구역 내 가로등 설치, 폐쇄회로 텔레비전 설치 등 범죄예방대책
㉥ 제10조에 따른 임대주택의 건설계획(재건축사업의 경우는 제외한다)
㉦ 제54조제4항에 따른 소형주택의 건설계획(주거환경개선사업의 경우는 제외한다)
㉧ 공공지원민간임대주택 또는 임대관리 위탁주택의 건설계획(필요한 경우로 한정한다)
㉨ 건축물의 높이 및 용적률 등에 관한 건축계획
㉩ 정비사업의 시행과정에서 발생하는 폐기물의 처리계획
㉪ 교육시설의 교육환경 보호에 관한 계획(정비구역부터 200미터 이내에 교육시설이 설치되

어 있는 경우로 한정한다)
㉤ 정비사업비
㉥ 그 밖에 사업시행을 위한 사항으로서 대통령령으로 정하는 바에 따라 시·도조례로 정하는 사항(영 제47조 제2항)

[25] [정답] 5

① 사업시행자는 사업시행계획인가의 고시가 있은 날(사업시행계획인가 이후 시공자를 선정한 경우에는 시공자와 계약을 체결한 날)부터 90일(대통령령으로 정하는 경우에는 1회에 한정하여 30일의 범위에서 연장할 수 있다) 이내에 분양신청기간 등을 토지등소유자에게 통지하고 분양의 대상이 되는 대지 또는 건축물의 내역 등 대통령령으로 정하는 사항을 해당 지역에서 발간되는 일간신문에 공고하여야 한다.
② 분양신청기간은 그 통지한 날부터 30일 이상 60일 이내로 하여야 한다.
③ 사업시행자에게 대지 또는 건축물에 대한 분양신청을 하여야 한다.
④ 관리처분계획이 인가·고시된 다음 날부터 90일 이내

[26] [정답] 2

② 관리처분계획의 내용은 다음과 같다.

㉠ 분양설계
㉡ 분양대상자의 주소 및 성명
㉢ 분양대상자별 분양예정인 대지 또는 건축물의 추산액
㉣ 다음에 해당하는 보류지 등의 명세와 추산액 및 처분방법. 다만, 나목의 경우에는 제30조제1항에 따라 선정된 임대사업자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 법인의 명칭 및 소재지와 대표자의 성명 및 주소)를 포함한다.
가. 일반 분양분
나. 공공지원민간임대주택
다. 임대주택
라. 그 밖에 부대시설·복리시설 등
㉤ 분양대상자별 종전의 토지 또는 건축물 명세 및 사업시행계획인가 고시가 있은 날을 기준으로 한 가격(사업시행계획인가 전에 철거된 건축물은 시장·군수등에게 허가를 받은 날을 기준으로 한 가격)
㉥ 정비사업비의 추산액(재건축사업의 경우에는 재건축부담금에 관한 사항을 포함한다) 및 그에 따른 조합원 분담규모 및 분담시기
㉦ 분양대상자의 종전 토지 또는 건축물에 관한 소유권 외의 권리명세
㉧ 세입자별 손실보상을 위한 권리명세 및 그 평가액
㉨ 그 밖에 정비사업과 관련한 권리 등에 관하여 대통령령으로 정하는 다음의 사항
ⓐ 현금으로 청산하여야 하는 토지등소유자별 기존의 토지·건축물 또는 그 밖의 권리의 명세와 이에 대한 청산방법
ⓑ 보류지 등의 명세와 추산가액 및 처분방법
ⓒ 정비사업의 시행으로 인하여 새롭게 설치되는 정비기반시설의 명세와 용도가 폐지되는 정비기반시설의 명세
ⓓ 기존 건축물의 철거 예정시기

[27] [정답] 5

⑤ 종전의 토지 또는 건축물의 소유자·지상권자·전세권자·임차권자 등 권리자는 관리처분계획인가의 고시가 있은 때에는 이전고시가 있는 날까지 종전의 토지 또는 건축물을 사용하거나 수익할 수 없다. 다만, 사업시행자의 동의를 받은 경우이거나 손실보상이 완료되지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

[28] [정답] 5

⑤ 사업시행자는 관리처분계획인가를 받은 후 기존의 건축물을 철거하여야 한다. 다만 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기존 건축물 소유자의 동의 및 시장·군수등의 허가를 받아 해당 건축물을 철거할 수 있다. 이 경우 건축물의 철거는 토지등소유자로서의 권리·의무에 영향을 주지 아니한다.

㉠ 「재난 및 안전관리 기본법」·「주택법」·「건축법」 등 관계 법령에서 정하는 기존 건축물의 붕괴 등 안전사고의 우려가 있는 경우
㉡ 폐공가(廢空家)의 밀집으로 범죄발생의 우려가 있는 경우

[29] [정답] 1

① 국토교통부장관, 시·도지사, 시장, 군수, 구청장 또는 토지주택공사등은 정비구역에 세입자와 대통령령으로 정하는 다음의 면적 이하의 토지 또는 주택을 소유한 자의 요청이 있는 경우에는 인수한 임대주택의 일부를 「주택법」에 따른 토지임대부 분양주택으로 전환하여 공급하여야 한다(법 제80조 제2항, 영 제71조 제1항).

㉠ 면적이 90제곱미터 미만의 토지를 소유한 자로서 건축물을 소유하지 아니한 자
㉡ 바닥면적이 40제곱미터 미만의 사실상 주거를 위하여 사용하는 건축물을 소유한 자로서 토지를 소유하지 아니한 자

[30] [정답] 5

㉡ 정비구역의 지정은 준공인가의 고시가 있은 날(관리처분계획을 수립하는 경우에는 이전고시가 있은 때를 말한다)의 다음 날에 해제된 것으로 본다. 이 경우 정비구역의 해제는 조합의 존속에 영향을 주지 아니한다.
㉢ 정비사업에 관하여 소유권이전의 고시가 있은 날부터 등기가 있을 때까지는 저당권 등의 다른 등기를 하지 못한다.

수고하셨습니다.

“명작공법은 합격입니다”